

0029601-66.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008105/2021 - 13º D.P. CASA

VERDE, 15595887 - 13º D.P. CASA VERDE, 149/21/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2008105 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0029601-66.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0029601-66.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008105/2021 - 13º D.P. CASA

VERDE, 15595887 - 13º D.P. CASA VERDE, 149/21/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2008105 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RITA DE CASSIA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ARIANE HELENA DA SILVA, RITA DE CÁSSIA DA SILVA e THIAGO HENRIQUE FABRÍCIO PEDRO, MATEUS BISPO LEAL (estes dois últimos processados nos autos nº 1501034-96.2021.8.26.0228), qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta

de 4 horas, em período de calamidade pública (Covid-19), na Rua Comendador Joaquim Monteiro, 10, Santana, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, transportavam e guardavam, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 3.600 eppendorfs de cocaína, pesando 1.776,9 gramas, e 100 porções de maconha, com peso de 37,3g, substância entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2021 (fls. 114/115).

As acusadas ARIANE e RITA, em prisão domiciliar, não foram encontradas nos endereços informados.

Determinado o desmembramento dos autos originários em relação às rés ARIANE e RITA (fls. 374).

Decretada a prisão preventiva das acusadas em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 415/418).

Determinada a produção de prova antecipada em relação à RITA.

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e interrogada ARIANE. As partes requereram a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o teor da prova cautelar produzida em relação à corré RITA, com possibilidade de prolação de sentença absolutória em seu favor, determino o prosseguimento do feito em relação a ela, revogando a anterior suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

A materialidade delitiva está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelo laudo de exame químico-toxicológico.

Contudo, a autoria delitiva em relação às acusadas ARIANE e RITA não restou demonstrada, de modo cabal, pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório.

A ré ARIANE negou, em juízo, a prática do crime, apresentando a mesma versão que já havia articulado na fase inquisitorial.

Quanto à ré RITA, a versão apresentada na Delegacia de Polícia foi a mesma, imputando-se a ela os mesmos fatos imputados à ARIANE, aproveitando-lhe, assim, o desfecho processual favorável, na esteira da ratio do art. 580 do CPP.

Na fase judicial, o policial militar Wallace Almeida declarou ter visto um carro com a porta entreaberta. Achando que seria possível furto/roubo de veículo se aproximou. Viu dois indivíduos no carro. Um no banco da frente e outro no banco de trás. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Foram encontradas drogas no banco de trás do carro numa sacola preta. Em conversa com eles, estes disseram que os entorpecentes seriam de duas meninas. Afirmaram que conheciam as mulheres e estariam fazendo serviço de Uber, por serem parentes. Pediram apoio a outras viaturas do setor que localizaram as duas mulheres num posto. A versão dos acusados parecia inverossímil. No momento da abordagem, o dono do carro admitiu que estava na entrega dos entorpecentes. Teve contato com as mulheres só na Delegacia e uma delas disse que não tinha conhecimento das drogas.

No mesmo sentido, foi o depoimento do também policial militar Eliel Trajano. Afirmou que realizavam patrulhamento e visualizaram um veículo na Comendador Joaquim Monteiro, com as portas abertas. Decidiram averiguar o carro por possível prática de roubo. No banco de motorista estava TIAGO. MATEUS se encontrava no banco de trás. Em busca veicular, foi encontrada grande quantidade de drogas. Viu duas mulheres próximas. A princípio, TIAGO disse que era motorista de aplicativo. Depois falou que estavam juntos, fazendo a entrega de drogas. Foi uma outra equipe que abordou as rés na Rua Doutor César e elas foram levadas ao outro local onde estavam os demais indivíduos.

Os policiais ouvidos não lograram esclarecer o liame efetivo entre as drogas e as acusadas.

O mero parentesco, amizade, eventual carona não são suficientes para se estabelecer a responsabilidade criminal, de evidente natureza subjetiva.

Como bem apontado pela D. Promotora de Justiça, "a ré não foi abordada dentro do veículo que continha os entorpecentes, não foram surpreendidas vendendo drogas, ou em situação que comprovasse estar ali comercializando drogas. e não se descarta a possibilidade de sua narrativa ser verídica. (estar no local apenas para fazer um programa "sexual")" (fls. 474).

Por seu turno, os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, por si sós, não bastam para demonstrar a responsabilização criminal das rés pelos fatos descritos pela denúncia.

O Direito Penal não se contenta com meras conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria (ou presunções).

A moderna dogmática constitucional e processual-penal exige a convicção plena e firme do julgador em caso de prolação de uma condenação, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido concreto em contraditório judicial (legitimação pelo procedimento dialético).

Em outras palavras, a dúvida milita em favor da parte acusada, eis que a presunção de inocência é corolário do Estado Democrático de Direito, com o que a absolvição se impõe no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, absolvo as rés ARIANE HELENA DA SILVA e RITA DE CÁSSIA DA SILVA, qualificadas nos autos, das imputações contidas na denúncia.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de ARIANE HELENA DA SILVA e de contramandado de prisão em relação a RITA DE CÁSSIA DA SILVA.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, promova-se ao arquivamento do presente feito, com as devidas anotações e comunicações, arquivando, na sequência, os autos.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA